

(٣٠ درجة)

السؤال الثالث:

في ضوء دراستك لقواعد تنازع الاختصاص وتنازع القوانين في القانون المصري وضحي طبيعة المسائل الآتية، وسبب اختصاص المحكمة المصرية، والقانون واجب التطبيق عليها " مع تدعيم إجابتك بالنصوص القانونية أو رقمها " ؟

١- قدم ثلاث أجانب - متوطنين بدمهور بمصر - ثلاث طلبات لفتح سجل تجاري بمحافظة البحيرة ، وكان الأول ياباني يبلغ من العمر ٢٣ عام - وكان سن الرشد في اليابان ٢٨ عام ميلادي - ، أما الثاني فكان يمني يبلغ من العمر ١٦ عام - وكان سن الرشد في اليمن ١٥ عام ميلادي - ، وكان الثالث سوري يبلغ ١٩ عام - وكان سن الرشد في سوريا ١٨ عام ميلادي - ، فما هو القانون واجب التطبيق على أهليتهم لمباشرة التجارة في مصر؟ وهل يختلف الحكم لو كان الأجنبي عديم الجنسية ؟

٢- قامت زوجة هولندية برفع دعوى - أمام المحكمة المصرية - على زوجها الفرنسي المتوطن بمصر ، طالبة فيها بصفة مستعجلة بتقرير نفقة وقتية ، وبصفة أصلية تقرير نفقة زوجية لها ، ونفقة لطفلها الصغير ، كما رفعت دعوى أخرى بطلب التطلق للضرر ، والمطلوب منك :

أولا : تحديد سبب اختصاص المحكمة المصرية ؟

ثانيا : تحديد القانون واجب التطبيق على النفقة الوقتية ونفقة الزوجية ونفقة طفلها الصغير ؟

ثالثا : تحديد القانون واجب التطبيق على دعوى التطلق ؟

رابعا : هل يختلف الحكم لو كانت الزوجة الهولندية تحمل الجنسية المصرية وقت انعقاد الزواج ؟

٣- توفي فرنسي بفرنسا وترك بعض أمواله بمصر متمثلة في فيلا بالإسكندرية ومليون يورو في حسابه الشخصي ببنك مصر ، واتحصر الورثة في ولدين فرنسيين قاما بتوكيل محامي مصري لرفع دعوى ميراث أمام المحكمة المصرية ، والمطلوب منك :

أولا : تحديد سبب اختصاص المحكمة المصرية؟ المتوطن ٢٩

ثانيا : تحديد القانون واجب التطبيق على الميراث هنا؟

ثالثا : هل يختلف الحكم إذا ثبت أن المورث قد أسلم قبل وفاته بشهر وأن ولديه ما زالوا على ديانتهم المسيحية؟

رابعا : أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المصرية تقدم طبيب مصري - كان يعالج المتوفي الفرنسي في فرنسا - بطلب تنفيذ وصية عرقية " غير موثقة " مكتوبة بخط يد الموصي بوصي له فيها بالفيللا الموجودة بالإسكندرية؟ انتهت الأسئلة

مع خالص الدعاء بالنجاح والتفوق

(أستاذ المادة) د/ على عبد الرحمن على قطيط

رسالة الكلية

تلتزم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر فرع دمهور بتقديم برامج أكاديمية تتكفل مع المعايير الإقليمية، لإعداد خريجة قادرة على المنافسة في سوق العمل متميزة في العلوم الإسلامية، والعربية، والقانونية، والعمل على تطوير البحث العلمي وفق معطيات ومستحدثات علوم العصر وتطبيقاته، وخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته منقوعة بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر الشريف.

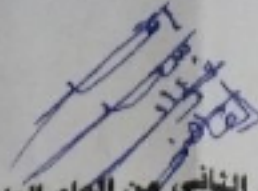


كلية الشريعة والقانون بطنطا
٢٠٢٥/٢-٢٤

التاريخ : السبت ٢٠٢٥/٦/١٤

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (١٠٠)



الفترة : الصباحية

كود المقرر : ٤١٥

عدد الأسئلة : ٤

١٣٥١



جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

الفرقة : الرابعة - شريعة وقانون

المادة : القانون الدولي الخاص

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي : " انظر توكلت على الله وحرى هم ما من دابة

السؤال الأول :

استخدم الفقيه "سافيني" أسلوب تحليل العلاقة إلى عناصرها؛ للتوصل إلى القانون الواجب التطبيق. اشرح هذه الفكرة؛ مبيناً أركان قاعدة الإسناد وخصائصها.

السؤال الثاني :

من ضمن حالات التجنس الطارئ: حالات التجنس بالزواج، ما هي هذه الحالات وشروطها، وآثارها العائلية والشخصية؟

السؤال الثالث :

خرج المشرع عن الأصل الوارد بالمادة (١/١١) مدني، فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الأهلية بموجب الاستثناء الوارد بالمادة (٢/١١)، فصيل ذلك.

السؤال الرابع :

أ- اشرح حالات سحب الجنسية.
ب- قارن بين آثار الدفاع بالنظام العام والغش نحو القانون.

انتهت الأسئلة

أ.د/ صلاح الدين جمال الدين



* نداء *
جامعة الأزهر الشريف

جامعة الأزهر الشريف



كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بمدينة نصر

رؤية الكلية
تتطلع الكلية الى ان تكون رائدة في مجال الدراسات الإسلامية، والعربية، والقانونية، محليا، واقتصاديا، وعلميا

امتحان	الفصل الدراسي الثاني	العام الدراسي	م ٢٠٢٤/٢٠٢٤	عدد الأسئلة الإجمالي	٣
القسم	القانون	اسم المقرر	القانون الدولي الخاص	عدد الأسئلة الاختياري	٠
البرنامج/ الشعبة	الشرعية والقانون	كود المقرر	٥١٤/٥٥	تاريخ الامتحان	٢٠٢٥/٦/٥
الفرقة	الرابعة	عدد الأسئلة التي	ثلاث	زمن الامتحان	ساعتان
تعليمات الامتحان	استعني بالله ثم اجب ببطء ووضوح عن الأسئلة المطلوبة فقط	عدد صفحات الأسئلة	٢	الدرجة الكلية للامتحان	١٠٠ درجة
جميع الأسئلة إجباري:					

(٤٠ درجة)

السؤال الأول

- ١- اذكر تعريفًا للجنسية مع توضيح الفرق بين الجنسية الأصلية والطارئة ، ثم أشرحي بالتفصيل شروط اكتساب الجنسية المصرية الأصلية بمقتضى حق الدم ؟
(٢٠ درجة)
- ب - انقلي في ورقة الإجابة الاختيار الصحيح من بين الأقواس مما يلي:

- ١- تمتع الجنسية (للشخص - للأسرة - للقبيلة - للأشياء).
- ٢- لا يخضع لفترة الرتبة المنصوص عليها في المادة ٩ من اكتساب الجنسية المصرية وفقا للمادة (٤ - ٥ - ٦).
- ٣- الرأي الراجح (تمتع - عدم تمتع) الشخص الاعتباري بالجنسية.
- ٤- من ولد لأم مصرية يوم ٤ يوليو ٢٠٠٤ م يكتسب الجنسية المصرية (الأصلية - الطارئة).
- ٥- لا تثبت جنسية حق الدم من ناحية الأم في حالة كون الولد من علاقة (شرعية - زنا - تبني).
- ٦- يتم التجنس الطارئ في قانون الجنسية المصري بناء على (واقعة الميلاد في مصر - الإقامة في مصر - الزواج من مصري - الاستثمار - جميع ما سبق).
- ٧- يترتب على حكم القضاء المصري بثبوت نسب رجل يبلغ ٢٥ عاما لأب مصري حصوله على الجنسية المصرية (الأصلية - الطارئة).
- ٨- الميلاد المضاعف بمصر يتحقق فيمن (ولد في مصر لأب أصله مصري - ولد بمصر لأب أو أم ولدا فيها - ولد في الخارج لأب ولد بمصر).
- ٩- يشترط في التجنس الخمسي والعشري لمن أقام في مصر تقديم طلب التجنس (خلال سنة من البلوغ - قبل البلوغ - بعد بلوغ سن الرشد).
- ١٠- يمنع مكتسب الجنسية المصرية الطارئة من مباشرة حقوقه السياسية لمدة (١٠ سنوات - ٣ سنوات - ٥ سنوات).

(٣٠ درجة)

السؤال الثاني

أشرحي بالتفصيل "نظرية بارتان" بشأن خضوع التكييف لقانون القاضي ، مع بيان الأسس التي استندت عليها النظرية، والاستثناءات الواردة عليها ، وموقف المقتن المصري منها؟
باقي الأسئلة في الخلف